

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

คำอุทธรณ์ที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองต้องมีคำสั่งไม่รับไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๔/๒๕๖๑ และที่ คร.๒๑๑/๒๕๖๑)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น นาย ช. ได้ยื่นคำร้องขอเข้ารับมรดกความในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาโดยไม่ปรากฏในคำพิพากษาว่าได้กล่าวถึงการขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีถึงแก่ความตายตามคำร้องของนาย ช. แต่อย่างไร อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำพิพากษาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และกรณีมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด



จะมีคำพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมด เพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๘/๒๕๖๑)

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหมายแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ต. ๑๑.๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหมายแจ้งกำหนดนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก (ต. ๑๑.๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ของศาลปกครองชั้นต้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้นำจ่ายผิดพลาด โดยมีได้เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นในขั้นตอนดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการต่อมาจนกระทั่งมีคำพิพากษากรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิกษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการให้ถูกต้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๙/๒๕๖๒)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ แต่งตั้งให้นาย ศ. เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน ต่อมา ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงแก่ความตาย และศาลปกครองชั้นต้นได้อนุญาตให้นาย ข. บุตร เข้าแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ แต่นาย ข. ไม่ได้แต่งตั้งนาย ศ. เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน การมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ให้นาย ศ. ดำเนินคดีแทนจึงสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๒๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นหลังจากผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงแก่ความตาย จนกระทั่งมีคำพิพากษา โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งแจ้งการดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งหมด ให้นาย ศ. ทราบแต่ฝ่ายเดียว มิได้มีคำสั่งแจ้งการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้นาย ข. ผู้เข้าแทนที่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ถึงแก่ความตายได้ทราบ อันเป็นการไม่ให้โอกาสนาย ข. เข้าต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้อยู่ในชั้นศาลปกครอง สูงสุด ศาลปกครองสูงสุดได้แจ้งให้นาย ข. ได้ทราบถึงการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี ของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่นาย ข. ไม่ติดใจที่จะอุทธรณ์โต้แย้ง คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่ง ยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และให้ศาลปกครองชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๕ แล้วมีคำพิพากษาใหม่แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๐/๒๕๖๑ (ประชุมใหญ่))

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้เป็น วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และศาลได้แจ้งให้คู่กรณีทราบกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา ข้อเท็จจริงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศาลปกครอง ชั้นต้นได้ส่งสำเนาคำให้การให้ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนาเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๗ และข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ซึ่งเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน แม้ว่าคู่กรณีในคดีนี้จะมิได้ยกขึ้นต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ แต่ศาลปกครองสูงสุด สามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๘๒ แห่งระเบียบดังกล่าว และศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจ สั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นข้ออ้างที่กล่าวไว้ในคำฟ้องแล้วและเป็นปัญหาข้อกฎหมายประกอบกับ พยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้ ซึ่งหากต้องส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดความล่าช้า และจะเป็นประโยชน์ ต่อคู่กรณีมากกว่าหากได้รับการวินิจฉัยคดีโดยเร็ว จึงไม่มีเหตุอันควรให้ยกคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น โดยเห็นควรวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๙/๒๕๖๑)



**๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้
ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

**๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด
(ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)**

กรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่กฎหมายมิได้กำหนดให้เป็นที่สุด

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และขอให้ศาลแจ้งการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบตามกฎหมายต่อไปนั้น คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งที่กฎหมายหรือระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้ถึงที่สุด ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖/๒๕๖๒)



๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์
ระหว่างพิจารณา

(๑) คำสั่งเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๒๘/๒๕๖๑)

(๒) คำสั่งไม่รับคำร้องขอโอนคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๗๑/๒๕๖๑)

(๓) คำสั่งไม่รับคำคัดค้านตุลาการ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๗๒/๒๕๖๑)

(๔) คำสั่งยกคำร้องขอให้เรียกเอกสารหลักฐานจากผู้ถูกฟ้องคดี (คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒/๒๕๖๑)

(๕) คำสั่งให้คัดสำเนาคำสั่งของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ คผ.๒๒/๒๕๖๑)

(๖) คำสั่งยกคำร้องคัดค้านใบมอบอำนาจ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คร.๒๐๙/๒๕๖๑)

(๗) คำสั่งยกคำขอแก้ไขกระบวนการพิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คร.๒๒๐/๒๕๖๑)

(๘) คำสั่งไม่รับคำคัดค้านคำให้การเพิ่มเติม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๔/๒๕๖๒)

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการใส่ความและเสียชื่อเสียงศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาคดีนี้ รวมทั้งศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดที่เคยพิจารณาคดีอื่นของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๔/๒๕๖๑)

๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

คำร้องอุทธรณ์ที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพถือเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ไว้พิจารณาได้ และการใช้ถ้อยคำดังกล่าวอาจเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๔/๒๕๖๑)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือยื่นโดยผิดระเบียบ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

**๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่**

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง
(ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน
ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการศึกษานในหลักสูตรนักเรียน
นายสิบตำรวจพลร่ม (สอ.๕) ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลก่อนพิพากษาคดี นั้น
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว เห็นว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวได้กำหนดไว้
โดยชัดแจ้งว่า เป็นเรื่องการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และยังมีเนื้อความที่แสดงถึง
เหตุผลของการออกคำสั่งว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวจึงมีขอบเขตให้ใช้บังคับแก่การคัดเลือกหรือการแต่งตั้ง
เฉพาะบุคคลที่เป็นข้าราชการตำรวจตามกฎหมายอยู่แล้วเท่านั้น ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตามประกาศที่พิพาท จึงไม่อยู่ในบังคับของคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่พิพาทมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน



ประกาศดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลชอบที่จะกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทโดยสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมาย หรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี หากอาจมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทได้ไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวโดยให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการศึกษานในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจพลร่ม (สอ.๕) ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลก่อนการพิจารณาคดี ซึ่งพออนุโลมได้ว่าเป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๖๙ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอของผู้ฟ้องคดีเช่นว่านี้ ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๙ ถึงข้อ ๗๔ แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งคุ้มครองประโชชน์แก่ผู้ฟ้องคดีระหว่างการพิจารณาของศาลไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างการพิจารณา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีความเห็นบนข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบว่าผู้ฟ้องคดีไม่ควรผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๙ ถึงข้อ ๗๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็นการดำเนินการกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๓/๒๕๖๑ (ประชุมใหญ่) และที่ คบ.๖๔/๒๕๖๑ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะคู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองในประเด็นเรื่องการคิดคำนวณต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การคิดคำนวณของสำนักบังคับคดีปกครองในคดีนี้ไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และไม่เป็นไปตามแนวทางที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาไว้แล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วได้ ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้บัญญัติไว้



แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นได้รับทราบผลการดำเนินการตามคำพิพากษาที่สำนักบังคับคดีปกครองรายงานแล้ว ไม่ได้ดำเนินการไต่สวนโดยการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักบังคับคดีปกครองมาให้ถ้อยคำในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร หรือไม่ได้ดำเนินการพิจารณาก่อนที่จะมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ซึ่งแม้ขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติวางหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีตามความในมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาบังคับใช้ โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักบังคับคดีปกครองได้มีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำชี้แจงของตนตามควร และหากต่อมาได้มีการออกระเบียบวางหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในภายหลัง หลักเกณฑ์แนวทางตามระเบียบดังกล่าวก็จะต้องสอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานต่อศาล อันเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินคดีปกครอง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ดำเนินการพิจารณาหรือไต่สวนโดยการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักบังคับคดีปกครองได้มีโอกาสชี้แจงถึงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของเหตุผลและวิธีการในการคิดคำนวณต้นเงินและดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน และสาเหตุที่ทำให้การวางเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อศาลไม่ครบถ้วน ก่อนที่จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินที่ขาดดังกล่าวมาวางต่อศาล จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับคดีนี้เป็นกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในชั้นการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ซึ่งการจะมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดไปในแนวทางใดย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักบังคับคดีปกครองที่จะต้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว การมีคำสั่งดังกล่าวจึงถือเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งไม่ใช่กรณีที่จะเป็นอำนาจของตุลาการเจ้าของสำนวนเพียงคนเดียวคนใดที่จะมีอำนาจในการไต่สวนหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวนี้ได้ ดังนั้น ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้จึงไม่มีอำนาจในการมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินที่ขาดดังกล่าวมาวางต่อศาลตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินส่วนที่ขาดจำนวน ๑๐,๕๔๖.๘๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินที่ขาดดังกล่าว นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



นำเงินมาวางศาลในครั้งก่อนจนกว่าจะชำระเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับทราบคำสั่งศาล จึงเป็นกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการดำเนินคดีปกครอง และการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้องและมีคำสั่งตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕/๒๕๖๒)

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองในชั้นบังคับคดี เป็นเรื่องสำคัญที่ศาลจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบภายใต้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามเจตนารมณ์แห่งคำพิพากษาดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงในส่วนของการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมีข้อโต้แย้งจากผู้ฟ้องคดีอีกทั้ง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้นยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองจะต้องไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งในชั้นบังคับคดีตามมาตรา ๗๕/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๕/๓ และมาตรา ๗๕/๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อพิพาทในชั้นนี้เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ปฏิเสธการไต่สวนพยานตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอที่ศาลปกครองสูงสุดอาจมีคำสั่งให้ยกคำสั่งในชั้นบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ได้ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำร้องในชั้นบังคับคดีของผู้ฟ้องคดี และให้ส่งสำนวนคืนให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ แล้วจึงพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของผู้ฟ้องคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖/๒๕๖๒)

การส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลโดยวิธีอื่นตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ไมอาจสืบทราบที่อยู่ของผู้รับได้ แต่ในคดีนี้เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องให้สมบูรณ์โดยวิธีแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ต่อศาลแต่ไม่มีผู้รับ ซึ่งหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับหมายแจ้งคำสั่งศาล ศาลปกครองชั้นต้นสามารถมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าในขณะนำส่งไม่พบผู้รับ ให้วางหรือปิดหนังสือหรือเอกสารนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งของศาลดังกล่าวโดยเร็วและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้แจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีปิดประกาศหน้าที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรีหลังจากที่ครั้งแรกได้แจ้งผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่ไม่มีคนรับ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าว และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๔/๒๕๖๒)

แม้คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งสำนักบังคับคดีปกครองว่าได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักบังคับคดีปกครองเพื่อรายงานให้ศาลทราบว่าการชำระหนี้ครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังโต้แย้งว่าเงินจำนวนดังกล่าวที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปนั้นไม่ใช่การชำระหนี้ตามคำพิพากษา และได้ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามคำพิพากษา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องในชั้นบังคับคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล ศาลย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งในการแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นบังคับคดีนั้น ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณาโดยไม่จำกัดเฉพาะที่เสนอโดยคู่กรณี แต่ในกรณีนี้ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เช่นเดียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีในชั้นบังคับคดีโดยไม่ได้พิจารณารายงานของสำนักบังคับคดีปกครองว่าการชำระหนี้ตามคำพิพากษารับครบถ้วนหรือไม่



และศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ไต่สวนให้ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และให้ส่งสำนวนคดีขึ้นไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๑/๒๕๖๒)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑๑๓,๕๔๖.๕๗ บาท กรณีกล่าวหาว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ได้บังคับบัญชากระทำการทุจริต ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมทำหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวเนื่องจากเทศบาลเมืองราชบุรีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า หากผู้ฟ้องคดีชนะคดีนี้โดยศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่พิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็จะไม่ต้องชำระเงินตามมูลหนี้ละเมิด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ผ่อนชำระหนี้ไปแล้วคืนให้กับผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวนทันที หนังสือสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันโดยผู้ฟ้องคดีสละข้อต่อสู้ในคดีที่ยังฟ้องร้องอยู่แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันอันจะมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีจึงยังคงมีมูลที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีต่อไปเพื่อวินิจฉัยว่าคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๙/๒๕๖๒)

มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ในประมวลกฎหมายนี้ “สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์มี ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ทำกฎกระทรวงนี้ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรับรองว่าสิทธิในที่ดิน หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หมายความว่า หนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วซึ่งมีอยู่ ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ดังนั้น บุคคลผู้ทรงสิทธิในที่ดินย่อมหมายถึงผู้ครอบครองที่ดิน โดยมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎกระทรวงกำหนด และบุคคลที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินย่อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนได้ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเดียวกัน เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างการครอบครองไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. จึงเป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิยึดถือดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ศาลย่อมมีอำนาจที่จะนำมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ และแม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นำส่งสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ต่อศาลก็ตาม แต่หากศาลปกครองชั้นต้นได้มีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ศาลปกครองก็มีอำนาจรับคำฟ้องคดีในส่วนนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานั้น จึงเป็นกรณีที่ปรากฏเหตุว่าข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังมาไม่พอกแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะคำสั่งของศาลปกครอง



ชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ติดตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้องแล้ว มีคำสั่งตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำสั่งใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

๑.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์

หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญนั้น มิได้หมายความว่ารัฐหรือองค์กรของรัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเดียวกัน หากแต่ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญ ให้แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญให้เป็นอย่างเดียวกัน การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญให้แตกต่างกัน หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญให้เหมือนกัน ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค

ในส่วนของบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่แตกต่างกัน จึงอาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค แม้ว่ามาตรา ๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะบัญญัติให้นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาก็ตาม แต่การดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของนิติบุคคลมีขั้นตอนและวิธีการยุ่งยากมากกว่าบุคคลธรรมดา ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ โดยกำหนดเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไว้แตกต่างกัน โดยในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีสิทธิชำระเบี้ยประกันภัยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง แต่ในกรณีบุคคลธรรมดาจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยก่อน สัญญาประกันภัยจึงจะมีผลใช้บังคับและได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น จึงสามารถกระทำได้โดยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกัน



วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และมีหมายเหตุท้ายประกาศระบุถึงเหตุผลของการออกประกาศฉบับนี้ว่า เพื่อให้การเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์สอดคล้องกับหลัก Cash Before Cover และควบคุมการนำส่งเบี้ยประกันภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัย และผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือให้เก็บเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท ทั้งนี้ ข้อ ๖ วรรคหนึ่งของประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดว่า การเก็บเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทให้กระทำโดย (๑) ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท (๒) นายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท (๓) พนักงานบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อบริษัทหรือผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทตามข้อ ๖ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าสัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับ ในขณะที่ข้อ ๑๐ กำหนดว่า ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ให้มีสิทธิชำระเบี้ยประกันภัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง และในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศฉบับดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะนายทะเบียนตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งที่ ๓๗/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และท้ายคำสั่งดังกล่าวได้หมายเหตุถึงเหตุผลของการออกคำสั่งนี้ว่า เนื่องจากต้องมีการกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการเฉพาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นนิติบุคคลและกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เกิดความเป็นธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เอกสารแนบท้ายคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่เป็นนิติบุคคล บริษัทตกลงให้ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะเอาประกันภัยอีกต่อไป และให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง ทำหน้าที่ขายประกันวินาศภัยประเภทต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ข้างต้น เป็นการกำหนดให้นิติบุคคลตามกฎหมายมีสิทธิที่จะชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ถึง



๑๕ วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง แต่กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้เอาประกันภัย กลับกำหนดให้สัญญาที่มีผลบังคับก็ต่อเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์แล้ว ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวทำให้เกิดการใช้บังคับกฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อีกทั้งยังส่งผลทำให้ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยหลอกลวงผู้เอาประกันภัยรถยนต์ (งานใหม่) และงานต่ออายุได้ยากขึ้นกว่าเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกประกาศและคำสั่งที่พิพาทดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๑ ซึ่งหลักความเสมอภาคดังกล่าวไม่ได้บังคับให้องค์กรของรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเดียวกัน แต่ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญให้แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญแตกต่างกันก็ดี หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค ในกรณีของบุคคล หากว่าบุคคลดังกล่าวเหมือนกันในสาระสำคัญ ก็ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกันก็ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน หรือเป็นนิติบุคคลเหมือนกันก็ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่ถ้าหากเป็นบุคคลธรรมดา กับนิติบุคคลซึ่งถือว่ามีสาระสำคัญของบุคคลแตกต่างกัน ก็อาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค เพราะถือว่ามีสาระสำคัญที่แตกต่างกัน ทั้งนี้แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๗^๒ จะบัญญัติว่า นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาก็ตาม แต่เมื่อนิติบุคคลมีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากบุคคลธรรมดา กล่าวคือ นิติบุคคลเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการแสดงออกซึ่งสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลจะกระทำโดยผู้แทนนิติบุคคลภายใน

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอภาคในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น

ขอวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเท่านั้น อีกทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของนิติบุคคลจะมีขั้นตอนและวิธีการมากกว่าบุคคลธรรมดา เพราะมีขั้นตอนการแจ้งให้ชำระหนี้ และการเบิกจ่ายเงินที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน ซึ่งยุ่งยากกว่าบุคคลธรรมดาที่สามารถชำระหนี้ได้ทันที ดังนั้น บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลจึงมีสาระสำคัญที่แตกต่างกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ฯ กำหนดขั้นตอนการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลไว้แตกต่างกัน โดยในกรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย นิติบุคคลนั้นมีสิทธิชำระเบี้ยประกันภัยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง แต่หากบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขอเอาประกันภัยจะไม่ได้มีการขยายระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นคุ้มครองเหมือนนิติบุคคล โดยต้องชำระเบี้ยประกันภัยก่อน สัญญาประกันภัยจึงจะมีผลใช้บังคับและได้รับความคุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยนั้น จึงสามารถกระทำได้ ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันจะเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕/๒๕๖๒)

๑.๒ การดำเนินการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการบุกรุกเข้าไปครอบครองและปลูกสร้างเพิงพักอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

การกล่าวอ้างหลักความเสมอภาคย่อมกระทำได้เฉพาะเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อตนในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมไม่อาจยกหลักความเสมอภาคขึ้นต่อสู้เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นกรณีที่ผู้กล่าวอ้างมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ได้รับสิทธินั้นเพราะการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่ใช่เป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายแล้วอ้างสิทธิว่ามีบุคคลอื่นที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยกัน แต่ไม่ถูกดำเนินการ เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อตน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมายด้วยการบุกรุกเข้าไปครอบครองและปลูกสร้างเพิงพักอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองทำการรื้อถอน

